

1500418-45.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104280/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 24340432 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2104280 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500418-45.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500418-45.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104280/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 24340432 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2104280 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida

pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a THIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA, (com qualificação à fl. 17) a conduta correspondente ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, praticada em 15/04/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 15 de abril de 2022, por volta de 19h00min, na Rua Mogi-Guaçu, nº 179, Laranjeiras, nesta cidade e comarca, THIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA, qualificado a fls. 14, agindo em concurso, com unidade de designios e identidade de propósitos com o menor C.E.D.S., de 17 anos, guardava, para fins de comercialização e nas imediações de estabelecimento de ensino, 41 porções de cocaína, com peso aproximado de 31 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21 e auto de constatação de fls. 05), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.".

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 93/94); 2) o recebimento da denúncia (fls. 122/123) em 08/06/2022; 3) notificação (fl. 107); 4) a defesa (fls. 119/121); 5) citação (fl. 144), petição de defesa comprovando a semi-imputabilidade do réu, através do pedido de prova emprestada, laudo realizado em 26/07/2021 (fls. 158/164 e 175/177) e a colheita de prova oral em juízo (fls. 23 e 26/27). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Anoto, ainda, o encarceramento de THIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fl. 4) foi convertida em preventiva (fl. 148).

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 4); boletim de ocorrência (fls. 28/29); auto de exibição e apreensão (fl. 24); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fl. 8); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 116/118); petição semi-imputabilidade (fls. 158/164); despacho (fls. 165/173); laudo médico (175/177); manifestação do MP. (fls. 181/182); decisão (fls. 183/184).

2.2. Da autoria.

A autoria de THIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA, todavia, não restou configurada.

Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Diego e Gerson, ambos guardas civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que: abordaram o adolescente CARLOS EDUARDO DA SILVA no momento em que estava entrando na área verde existente ao lado da Escola Romana de Oliveira Salles. O adolescente foi submetido a uma busca pessoal e nada de ilícito foi localizado consigo, sabendo que o adolescente é envolvido com o tráfico de drogas, os patrulheiros passaram a questioná-lo o motivo de estar entrando na área verde, o adolescente então confessou que estava no local para pegar alguns "pinos" de cocaína que iria entregar para o vulgo "Gago" que estava lhe esperando na "biqueira". Face aos fatos os depoentes solicitaram apoio de outra viatura que permaneceu com o adolescente detido no local e se dirigiram para a "biqueira", local este situado na Rua Mogi Guaçu esquina com a Rua Monte Alegre do Sul. No local os patrulheiros encontraram o réu THIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA Vulgo "Gago" que já era conhecido da equipe, o mesmo foi questionado de sua

presença no local e confirmou que estava ali esperando o "moleque" lhe entregar drogas para fazer a venda e, disse ainda que não foi junto com o menor pois a "biqueira" não pode ficar sozinha. O local onde se encontrava dista cerca de 200 metros da Escola mencionada. Já conhecem o Diego, que possui alguma dificuldade de fala. Nada de ilícito foi localizado com o réu. O réu declarou que entraria no turno da venda às 19h00.

Por sua vez, o acusado THIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA, solo policial, confessou a prática do crime. Relatou que: "na noite desse dia foi abordado por guardas municipais no bairro Laranjeiras, na Av. Mogi Guaçu esquina com a Rua Monte Alegre do Sul. Que, foi submetido a uma busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado consigo. Que, foi questionado pelos guardas municipais o que estava fazendo no local e espontaneamente disse que estava no local para vender drogas. Que, não tem um horário fixo para permanecer naquele local. Que, estava sem drogas no momento pois esperando o "menino" trazer a droga para realizar a venda. Que, não desceu com o adolescente Carlos para pegar a droga pois a ordem é para não deixar a "biqueira" sozinha."

Em juízo negou a traficância. Tinha ido ao local para comprar 2 pinos de cocaína. Deu o dinheiro, quando o adolescente saiu mas voltou com os guardas civis, informando que estaria preso. Nega ter confessado a autoria perante a Autoridade Policial. Estudou na APAE e toma remédio para dormir.

Desta forma, a absolvição se impõe. Com efeito, pelo que se observa, nada de ilícito foi localizado com o Diego e sim, em tese, com o adolescente que havia ido em outro local buscar a droga. Diego negou a traficância em juízo. Aliás, ainda que verossímil o relato dos guardas civis, verifica-se que a conduta do réu não se amolda a nenhuma das figuras nucleares do delito de tráfico de entorpecente. Não houve início de ato executório, mesmo em se tratando de delito com 18 verbos nucleares. Não há prova mínima do concurso de pessoas entre o adolescente e o réu. Ademais, segundo relato do Parquet, também atuante na área da Infância, nada foi localizado perante o juízo da Infância envolvendo mencionado adolescente, tudo a demonstrar, não obstante a boa vontade dos guardas civis, uma atuação equivocada dos agentes de segurança, para dizer o mínimo.

O que se tem, em verdade, são apenas elementos de informação, colhidos em sede inquisitorial, insuficientes, dessa forma, para uma condenação. Portanto, incide na espécie a regra do art. 155 caput, do Código de Processo Penal, no sentido de que a condenação criminal não pode estar apoiada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase extrajudicial. Nesse sentido, julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Ap. n.º 990.10.415966-0, rel. Des. Xavier de Souza, j. em 13/04/2011, 11.ª Câ. Direito Criminal e Ap. n.º 1.04 9-797.3/7-00, Des. Péricles Piza, j. em 8/5/2007. Assim sendo, ante os frágeis elementos de prova, prevalece o princípio "in dubio pro reo", impondo-se, dessa forma, a absolvição do acusado. Neste sentido: "Sendo conflitante a prova e não se podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu" (JUTACrim 20/370).

Capítulo III – Do dispositivo.

Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, absolvo o réu THIEGO HENRIQUE BORGES DA SILVA, já qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia (art. 33, caput, da Lei 11.340/06).

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Nos termos do requerimento do Promotor de Justiça, extraia-se cópia destes autos, remetendo-na, por email, à Promotoria da Infância e Juventude desta comarca, para que apure a conduta do adolescente envolvido no presente feito, já que, segundo relato do Parquet, nada foi localizado a respeito da apuração envolvendo o menor. Determino a destruição do entorpecente remanescente. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA